

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2686/2535

นายสำอองค์ วิมล

โจทก์

นางเจียน วิจิตรานนท์

จำเลย

นางเจียน วิจิตรานนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยเฉพาะข้อกฎหมายเป็นข้อที่เป็นสาระสำคัญโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยและบริวารออกไปเสียจาก ที่ดินส่วนของโจทก์ ตามโฉนดเลขที่ 4988 ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และให้จำเลยรื้อถอน บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นออกไปด้วย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 88)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยบรรยายเพียงว่าคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคลาดเคลื่อนเพราะคดีมีปัญหาโต้แย้งกันทั้งข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายโดยมิได้กล่าวถึงฎีกาของจำเลยว่าเป็นข้อกฎหมายหรือไม่แต่อย่าง
ใด จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ชัดแจ้ง ถือไม่ได้ว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำสั่ง
ของศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยบรรยายเพียงว่าคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาคลาดเคลื่อนเพราะคดีมีปัญหาโต้แย้งกันทั้งข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายโดยมิได้กล่าวถึงฎีกาของจำเลยว่าเป็นข้อกฎหมายหรือไม่แต่อย่าง
ใด จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ชัดแจ้ง ถือไม่ได้ว่าเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำสั่ง
ของศาลชั้นต้น ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>